

시정 및 개선요구

제 목 생산기술 보호업무 불합리

소 관 부 서(기관) ☒☒처

조 치 부 서(기관) ☒☒처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 [표]와 같이 보호기술을 선정하여 관리하고 있다.

[표] 보호기술 선정 현황(2019. 6. 28. 기준)

구분	○○본부	◎◎본부	●●본부	◇◇◇◇원	합계
1종 보호기술	X	-	X	-	X
2종 보호기술	XX	X	X	-	XX
합계	XX	X	XX	-	XX

2. 보호기술 점검 불철저

가. 판단 기준

공사 「생산기술보호 지침」(이하 “「지침」”이라 한다) 제3조(용어의 정의)에 따르면 보호기술이란 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술정보로 되어 있고, 연구보호기술로서 보호기술의 요건을 갖춘 것 또한 보호기술로 지정하여 관리하도록 되어 있다.

또한 「지침」 제10조(보호기술 관리점검)에 따르면 기술보호총괄책임자¹⁾는 기술 보호 점검사항에 따른 점검을 연 X회 이상 정기적으로 실시하도록 되어 있다.

따라서 보호기술 총괄부서인 □□처는 정기적인 점검을 통해 보호기술 관리 현황을 확인하고 기술환경 변화, 새로운 시설 도입 등으로 인해 새로운 보호기술 지정의 필요성이 있거나 기존 보호기술 중 가치를 상실한 것이 있는지 확인되면 이를 반영하여 보호기술을 재지정하고 관리해야 한다.

나. 감사 결과 확인된 문제

그런데 □□처는 20XX. X. XX. 보호기술 관리현황을 점검한 이후 20XX. X. X. 감사일 현재까지 점검을 하지 않아 새로운 보호기술의 지정이나 기존 보호기술 중 가치 상실로 인해 폐기할 필요성이 있는 기술, ◇◇◇◇원에서 연구개발한 기술 중 보호기술의 요건을 갖춘 것에 대하여 검토하지 않고 있다.

3. 보호대상 선정 및 관리방법 불합리

가. 판단 기준

「지침」 제3조(용어의 정의)에서는 보호기술을 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업 활동에 유용한 기술상 정보로 정의하고 있으며, 「지침」 제2조(적용범위)에서는 보호 기술과 함께 보호기술을 포함한 장치·물건, 보호기술 생산설비와 장비, 기타 보호기술과 관련된 정보자산을 보호대상으로 선정하고 있다.

따라서 보호기술을 선정할 때에는 용어 정의에 적합한 대상으로 선정하고, 관리 방법을 명시할 때에는 보호기술 뿐만 아니라 설비, 장비 등 보호대상에 대한 관리방법을 설정할 필요가 있다.

1) 「생산기술보호 지침」 제4조(기술보호조직 구성)에 따른 □□ 기술업무담당 부서장

나. 감사 결과 확인된 문제

그런데 ◆◆검사장치, ●●●리더기, ✖✖장치, ☆☆공급장치 등은 기술상 정보가 아닌 생산설비 등에 속하는 것으로써 보호대상의 정의에 부합함에도 보호기술로 선정되어 있다.

또한 「지침」 제8조(보호기술 표시 및 보관)에서는 보호기술이 포함된 서류에 대한 보관방법에 대해서만 명시하고 있을 뿐 보호대상의 관리에 대해서는 명시하고 있지 않다.

관련부서(기관) 의견 ☒☒처는 감사결과를 수용하면서 생산보호기술 보호 관련한 기본계획을 금년 X월 이내에 수립하고, 연구보호기술 기준 선정 및 정기점검을 실시하겠다고 답변하였다. 또한 생산설비가 보호기술로 분류되는 경우에 대해서는 각 기관 담당자들과 보호기술에 대한 재정의 방안에 대하여 논의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☒☒처장은

정기적으로 보호기술을 점검하여 관리하시고(시정)

보호기술 선정 및 관리방법을 검토하여 「생산기술보호 지침」에 반영하시기 바랍니다.

(개선)